



Travaux dirigés – Licence 1 – Semestre 1  
Division A – Aix-en-Provence  
*Cours de M. le Professeur Antoine Leca*

# Histoire du droit public

*Chargés de TD : Myriam Ettori, Stéphanie Mariepoggi, Jean-Charles Pelao, Nicolas Testart, Rachid Touaoula, Juliette Vinatier*

Année 2024 – 2025

## **Sommaire**

Séance 1 : Méthodologie

Séance 2 : L'antiquité et la construction de l'Etat

Séance 3 : L'Eglise et l'État au Haut Moyen-Âge

Séance 4 : Les contre-pouvoirs du Roi de France : les lois fondamentales et les parlements

Séance 5 : La monarchie absolue de Droit Divin

Séance 6 : La France en révolution

Séance 7 : La quête d'un nouveau régime pour la France au XIXe siècle

Séance 8 : Le régime de Vichy

**L'ouvrage de référence cette année est l'HISTOIRE JURIDIQUE DE LA CONSTRUCTION DE L'ETAT, LexisNexis, Paris, 2021 (2<sup>ème</sup> édition) du Professeur Antoine LECA. Il est recommandé vivement sans que s'y attache d'obligatorité. Le manuel peut être consulté à la Bibliothèque Droit (Aix, site Schuman)**

# 1- Conseils préliminaires

L'exercice demandé le jour de l'examen est un **commentaire de texte** d'une durée de **trois heures**. Le but de cet exercice est de savoir décortiquer un texte afin d'en donner les éléments directeurs et de montrer son esprit de synthèse dans l'élaboration d'un plan pertinent.

Cet exercice est **fondamental** car vous le rencontrerez à nouveau tout au long de vos études juridiques. Il est donc nécessaire que vous le maîtrisiez au mieux.

L'**orthographe**, la **grammaire**, et la **conjugaison** sont essentiels à la réalisation d'un bon travail. Un juriste est une personne qui sait manipuler le verbe et le tourner à son avantage. Vous devez donc maîtriser les mots que vous employez. Préférez les phrases simples et concises pour ne pas vous perdre en conjectures.

L'idée n'est pas de **réciter** son cours mais de sélectionner les éléments pertinents dans celui-ci pour illustrer le texte. Vos pires ennemis sont le **hors-sujet** et la **paraphrase**. Ils seront tous deux sévèrement sanctionnés.

Le plan se présentera toujours sous la même forme : **deux parties et deux sous parties**. Il doit donc répondre à la forme classique : **I/ A) B) II/ A) B)**.

Il ne doit **JAMAIS** comporter de **conclusion**.

**LES TITRES SONT APPARENTS.**

## 2- La lecture et la construction du plan

La première étape est de **bien lire** le texte. Cela implique de le revoir plusieurs fois **sans surligner**.

Remettez toujours le texte dans son **contexte historique**. Cela vous donnera beaucoup d'informations importantes. A ce titre, n'oubliez pas de lire **toutes les informations**, même celles qui se trouvent en dessous ou au-dessus du texte donné, elles sont souvent précieuses à sa compréhension.

N'oubliez pas que chaque terme technique doit être **clairement défini**.

La deuxième étape consiste à **découper** le texte. Le texte pose souvent plusieurs problèmes que vous devez avoir identifiés. Vous devrez les classer par **ordre d'importance** pour ensuite construire votre plan. Vous en ferez découler vos **titres** qui doivent être **APPARENTS**. Ceux-ci doivent être clairs et résumer en substance ce que vous racontez dans le corps du texte.

Votre plan doit être **pyramidal**. Les informations essentielles doivent donc se trouver dans le I/ B) et le II/ A) qui constituent le corps du commentaire.

### 3- L'introduction

Une belle introduction répond à toutes les questions énoncées ici : Qui, Quand, Quoi, Comment, et Pourquoi. Ayez cela en tête lors de la relecture. Elle est très importante et doit constituer un quart voire un tiers de votre devoir.

L'introduction est très codifiée et se construit comme suit :

- Elle comporte une phrase d'accroche **pertinente**.
- Elle comporte un **contexte** historique détaillé.
- Elle présente **la nature du texte** et éventuellement **son auteur** (nul besoin de paraphraser ce que l'examineur a inscrit comme notice biographique si vous ne le connaissez pas)
- Elle dégage **l'intérêt** du texte
- Présente une **problématique** claire et qui ne comporte **QU'UN SEUL** point d'interrogation.
- Enfin, elle comporte une annonce du plan mais **seulement I/ et II/** (vous annoncerez les A et B dans vos chapeaux).

### 4- Le corps du commentaire

Le plan doit toujours être **APPARENT** ce qui veut dire que vos titres sont clairement annoncés. N'hésitez pas à les souligner pour plus de clarté.

Après avoir annoncé votre I/ vous devez réaliser un **chapeau** dans lequel vous annoncez succinctement (comme dans votre intro) les A) et B) à suivre. Naturellement cette règle s'applique également au II/.

Entre votre I/ B) et votre II/ A) il est de bon ton de sauter une ligne de votre dernier paragraphe et de faire une ou deux **phrases de transition** avant d'écrire votre II/. (Elle ne doit pas dépasser 4 lignes)

Chaque nouvel argument est précédé d'un **alinéa** et chaque argument doit être accompagné d'une **citation** du texte qui ne doit pas être trop longue. Attention à la paraphrase et n'hésitez pas à sauter des lignes pour aérer votre propos.

### 5- Quelques remarques générales

- Une belle copie est une bonne copie ! Pensez aux yeux fatigués de vos chargés de TD. Ils seront toujours plus indulgents devant une copie propre.
- Développez votre style, votre orthographe et vos tournures de phrases. C'est avant tout un exercice littéraire !
- Soignez votre présentation : Soulignez, encadrez, aérez, utilisez de la couleur !
- Utilisez **TOUJOURS LE STYLE IMPERSONNEL**. Le « **JE** » et le « **NOUS** » sont à éviter !

## Texte d'entraînement méthodologique :

### TITE-LIVE, *Histoire romaine*, I, VIII (31 av JC) :

Après s'être acquittés régulièrement des fonctions religieuses, il réunit en assemblée cette foule qu'on ne pouvait fondre en un peuple homogène que par les liens juridiques, et il lui donna des lois. Mais il comprit que, pour les rendre sacrées à ces hommes grossiers, il devait lui-même inspirer le respect par les marques extérieures de son autorité. Il s'entoura d'un appareil imposant et prit notamment douze licteurs. [...]

Cependant, la ville s'agrandissait, poussant sans cesse son enceinte sur de nouveaux terrains, plutôt en prévision des foules à venir qu'en proportion de sa population actuelle. Puis, pour ne pas laisser vide cette ville immense et pour y attirer une population nombreuse, Romulus prend la vieille méthode des fondateurs de villes, qui rassemblaient autour d'eux un grand nombre de gens obscurs et de basse condition et prétendaient qu'une race était sortie pour eux de la terre, et, à l'endroit où il y a maintenant un enclos dans la montée entre les deux bois sacrés, il ouvre un lieu d'asile. Là, vient se réfugier des contrées voisines une foule de toute sorte, mélange indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveauté : et tel fut le premier afflux qui répondit à l'ampleur du dessein de la ville. Désormais, sans inquiétude au sujet de ses forces, il leur ménage une direction sage. Il crée cent sénateurs, soit que ce nombre fut suffisant, soit qu'il n'y eût que cent citoyens capables de devenir sénateurs. En tout cas, cet honneur leur valut le titre de Pères et leurs descendants celui de Patriciens.

#### **Exemple de rédaction :**

##### *Introduction*

#### **I / TITRE DE LA PREMIÈRE PARTIE**

##### *Chapeau*

**A) Titre de la première sous partie**

**B) Titre de la seconde sous partie**

##### *phrase de transition*

#### **II / TITRE DE LA SECONDE PARTIE**

##### *Chapeau*

**A) Titre de la première sous partie**

**B) Titre de la seconde sous partie**

## **Séance 2 : L'antiquité et la construction de l'Etat**

### **Cicéron, *De Republica*, I, 25-26 (54 av JC) :**

XXV ... Or, je n'appelle pas peuple toute agrégation d'un grand nombre d'hommes, mais seulement d'hommes liés par la reconnaissance du même droit et la communauté d'intérêts. La première cause de ces réunions est bien moins la faiblesse de l'homme qu'une sorte d'instinct social : car l'homme n'est pas né pour l'isolement et pour une vie errante...

XXVI ... Tout peuple, c'est-à-dire toute réunion d'individus telle que je l'aie définie ; tout état, c'est-à-dire toute constitution d'un peuple ; tout gouvernement, que j'ai appelé la chose du peuple (*Res publica*), à besoin d'être gouverné par un pouvoir intelligent : c'est une condition de sa durée. Ce pouvoir doit toujours être fondé sur le seul principe qui a présidé à la formation de l'état. Il faut qu'il soit confié à un seul, ou à quelques hommes choisis, ou livré à la multitude. Quand l'autorité suprême est aux mains d'un seul, il prend le nom de roi, et cette forme de gouvernement celui d'une monarchie ? Est-elle remise à quelques hommes choisis ? Alors la constitution de l'état est aristocratique. Le gouvernement populaire est celui où le peuple est tout. Chacune de ces trois formes de gouvernement, pourvu qu'elle soit fidèle au principe qui a réuni d'abord ses membres, n'est point parfaite sans doute, ni même le meilleur possible ; mais du moins elle est supportable, et il est permis d'hésiter entre elles. Car, ou un roi juste et sage, ou des citoyens distingués et choisis, ou même le peuple, quoique son gouvernement soit le pire de tous, peuvent, quand ni passion ni injustice ne viennent se jeter à la traverse, offrir quelque gage de stabilité.

### **Suétone, *Vie des douze Césars* : I. *Diuus Iulius*, XL-XLIII (121 ap. JC) :**

XL. Se consacrant ensuite à la réorganisation de l'Etat, César reforma le calendrier, où depuis longtemps, par la faute des pontifes qui abusaient des jours intercalaires, s'étaient introduit un tel désordre que les fêtes des moissons ne tombaient plus en été ni celles des vendanges, en automne. [...]

XLI. Il compléta le Sénat, créa de nouveaux patriciens, augmenta le nombre des prêteurs, des édiles, des questeurs, et même des magistrats inférieurs ; il réhabilita des citoyens dépouillés de leurs prérogatives par l'arrêt du censeur ou condamnés pour brigue par les juges. Il partagea avec le peuple le droit d'élire les magistrats, en décidant que, sauf pour les candidats au consulat, une moitié des élus serait prise parmi les candidats choisis par le peuple, l'autre moitié parmi ceux que lui-même aurait désignés. [...]

XLII. Il répartir quatre-vingt mille citoyens dans des colonies d'outre-mer, mais, pour assurer en même temps la capitale ainsi épuisée une population suffisante, il défendit à tout citoyen qui avait dépassé les vingt ans ou n'en avait pas atteint soixante, à moins qu'il ne fût sous les drapeaux, de rester plus de trois ans loin de l'Italie. [...] Il fit dissoudre toute association, sauf celles qui existaient de toute antiquité. Il aggrava les sanctions prévues contre les crimes et, comme les riches s'en rendaient d'autant plus facilement coupable qu'ils s'exilaient sans rien perdre de leur patrimoine, il établit, à ce que rapport Cicéron, que les parricides seraient dépouillés de tous leurs biens et les autres criminels de la moitié de leurs fortunes.

XLII [...] Il fut particulièrement strict dans l'application de la loi somptuaire, il apostait autour du marché des gardes chargés de saisir et d'apporter chez lui les denrées interdites ; parfois même il envoyait à l'improviste des licteurs et des soldats enlever jusque sur les tables des dîneurs celles qui avaient pu échapper aux gardes.

## **Res Gestae Diui Augusti (le testament d'Auguste - 14 ap JC) :**

Action du divin Auguste par lesquelles il a soumis l'univers à l'empire du peuple romain, et dépenses qu'il a faites pour la république et pour le peuple romain, copie de l'acte authentique qui est gravé à Rome sur deux tables d'airain.

- 1- Agé de dix-neuf ans, j'ai levé, sans autre conseil que moi-même et à mes propres frais, une armée avec laquelle j'ai rendu la liberté à la république opprimée sous la tyrannie d'une faction. A ce titre le Sénat, par des décrets honorifiques, m'admit dans son sein en me donnant le rang de consulaire : il me décerna dans le même temps l'Imperium. Pour qu'il n'arrivât point de malheur à la République, il me chargeât de veiller sur elle comme préteur, avec les consuls. Les deux consuls ayant succombé à la guerre, le peuple, la même année me créa consul et, pour 5 ans, triumvir chargé d'organiser la République...
- 2- J'ai porté mes armes sur terre et sur mer, soutenant des guerres civiles et étrangères par tout l'univers ; victorieux, j'ai pardonné à tous les citoyens qui le demandaient. Quant aux nations étrangères, quand j'ai pu les épargner sans danger, j'ai mieux aimé les conserver que les détruire. Environ cinq cent mille citoyens romains m'ont prêté le serment militaire. Sur ce nombre un peu plus de trois cent mille, libérés du service, ont été établis par moi dans des colonies ou renvoyés dans leurs municipes ; à tous je leur ai assigné des terres ou donné une somme d'argent en récompense de leur service. J'ai pris six cents grands navires, sans compter tous ceux qui étaient moins grands que des trirèmes.
- 3- Deux fois j'ai reçu les honneurs de l'ovation, et trois fois ceux du grand triomphe. Vingt et une fois j'ai été proclamé *imperator*. Au sujet de mes pouvoirs, je me suis contenté de déposer ma couronne de lauriers au Capitole. Le Sénat décréta cinquante-cinq fois que des sacrifices d'actions de grâce seraient offerts en mon nom aux dieux immortels. Dans mes triomphes ont été conduits neuf rois ou enfants de rois.
- 4- Enfin, mon nom, en vertu d'un sénatus-consulte, a été inséré dans le chant des Saliens, et une loi a décidé que je serais sacro-saint à perpétuité et que j'aurais à vie la Puissance Tribunitienne. Le peuple m'offrait le Souverain Pontificat que mon père avait exercé avant moi ; mais je n'ai pas voulu prendre la place d'un collègue qui vivait encore. Quelques années après, j'ai été mis en possession après sa mort de ce sacerdoce. Pour prendre part aux comices qui m'en ont revêtu, de toute l'Italie était accourue à Rome, une foule telle qu'on ne se rappelait pas en avoir jamais vu dans cette cité de pareille.

## **Séance 3 : L'Eglise et l'Etat au Haut Moyen-Âge**

### **« Edit de Thessalonique » (promulgué le 28 février 380) in Code Théodosien :**

Des empereurs gratien, Valentinien, et Théodose, Augustes, édit au peuple de la ville de Constantinople – Nous voulons que tous les peuples, que régit le bon vouloir de notre Clémence, vivent dans la religion que le divin apôtre Pierre a livrée aux Romains [...]

Nous ordonnons que ceux qui observent cette foi se voient affecter le nom de Chrétiens catholiques, et décidons que les autres – fous et insensés- subiront l'infamie attachée aux croyances hérétiques, que leurs réunions ne recevront pas le nom d'église, et qu'ils seront frappés : au premier chef par la vindicte divine, mais ensuite par les sanctions vengeresses de notre propre action, déduite des volontés divines.

### **Abbon de Fleury, *Recueil de Canons* (entre 987 et 997) :**

#### **III. De la fonction de Roi.**

Ce qu'est la fonction de roi, lui-même le révèle par le nom de son office, et l'enseigne par le soin qu'il prend de tout le royaume ; La piété et la prudence de Charlemagne et de son fils firent tant pour l'administration de la chose publique et pour l'utilité des églises. [...]

La justice, pour le roi, consiste à n'opprimer personne par abus de puissance, à juger, sans acceptation de personne, entre tout homme et son voisin, à être le défenseur des étrangers, des orphelins et des veuves, réprimer les vols, châtier les adultères, défendre les églises, nourrir les pauvres par des aumônes, instituer des hommes justes pour les affaires du royaume, avoir des conseillers d'âge, sages et sobres, ne pas prêter attention aux superstitions des mages, éviter la colère ; défendre sa patrie avec courage et justice contre ses ennemis ; vivre en Dieu pour tout, ne pas prendre d'orgueil, supporter patiemment l'adversité, avoir la foi catholique en Dieu, ne pas laisser ses fils agir avec impiété, s'appliquer à la prière.

Malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes se livrent à l'orgie jusqu'au matin. Telles sont les règles qui font la prospérité du royaume dans le présent et conduisent le roi vers des royaumes célestes meilleurs.

### **Jacques-Bénigne Bossuet, *Politique tirée de l'Ecriture Sainte*, Livre III, 1709 :**

#### **1ère proposition : L'autorité royale est sacrée**

Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. Toute puissance vient de Dieu.

« Le prince, ajoute Saint Paul, est le ministre de Dieu pour le bien. Si vous faites mal, tremblez ; car ce n'est pas en vain qu'il a le glaive : et il est ministre de Dieu, vengeur des mauvaises actions. »

Les princes agissent donc comme lieutenants de Dieu sur la terre. C'est par eux qu'il exerce son empire. C'est pour cela que le trône royal n'est pas le trône d'un homme mais le trône de dieu même.



## **Ile proposition : La personne des rois est sacrée**

Il paraît de tout cela que la personne des rois est sacrée, et qu'attenter sur eux est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée, comme il fait oindre les pontifes et ses autels. Mais même sans l'application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par la providence à l'exécution de Ses desseins...

## **IIIe proposition : On doit obéir au prince par principe de religion et de conscience**

Il y a quelque chose de religieux dans le respect qu'on rend au prince. Le service de Dieu et le respect pour les rois sont choses unies ; et saint Pierre met ensemble ces deux devoirs : « Craignez Dieu, honorez le roi... »

C'est donc l'esprit du christianisme de faire respecter les rois avec une espèce de religion, que même Tertullien appelle très-bien « la religion de la seconde majesté ». Cette seconde majesté n'est qu'un écoulement de la première ; c'est-à-dire que la divine, qui pour le bien des choses humaines, a voulu faire rejaillir quelque partie de son éclat sur les rois.

## **Pierre Pithou, *Les libertés de l'Église gallicane* (1594) :**

Ce que nos pères ont appelé liberté de l'Eglise Gallicane et dont ils été si fort jaloux, ne sont point passe-droits ou privilèges exorbitants, mais plutôt franchises naturelles ou droits communs dont nos ancêtres ont constamment maintenu l'usage. Les particularités ou libertés pourront sembler infinies mais se trouvent dépendre de deux maximes fort connexes :

La première est que les papes ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles des pays et terres de l'obéissance et souveraineté du Roy Très-chrestien : et s'ils y commandent ou statuent quelque chose pour les sujets du Roy, encore qu'ils fussent clercs, ne sont [pas] tenus de leur obéir.

La

La seconde est que même le Pape est reconnu suzerain pour les choses spirituelles, en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, elle est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Église reçue en ce royaume.

De ces deux maximes dépendent plusieurs autres particulières qui ont été plutôt pratiqué et exécutées qu'écrites par nos ancêtres, selon les occurrences ou les sujets qui se sont présentés...

## **Séance 4 : Les contre-pouvoirs du Roi de France :** **Les lois fondamentales et les Parlements**

### **Bossuet, *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte*, Livre IV (1709) :**

Quatrième proposition : Les rois ne sont pas pour cela affranchis des lois.

Quand vous aurez établi un roi, il ne lui sera pas permis de multiplier sans mesure ses chevaux et ses équipages ; ni d'avoir une si grande quantité de femmes qui amollissent son courage ; ni d'entasser des sommes immenses d'or et d'argent... Que son cœur ne s'enfle pas au-dessus de ses frères, et qu'il marche dans la loi de Dieu sans se détourner à droite et à gauche, afin qu'il règne longtemps, lui et ses enfants.

Il faut remarquer que cette loi ne comprenait pas seulement la religion, mais encore la loi du royaume, à laquelle le prince était soumis autant que les autres, ou plus que les autres, par la droiture de sa volonté [...] De là cette belle loi d'un empereur romain : « C'est une parole digne de la majesté du prince, de se reconnaître soumis aux lois ». Les rois sont donc soumis comme les autres à l'équité des lois, et parce qu'ils doivent être justes, et parce qu'ils doivent au peuple l'exemple de garder la justice ; mais ils ne sont point soumis aux peines des lois : ou, comme parle la théologie, ils sont soumis aux lois non quant à la puissance coactive, mais quant à la puissance directive.

### **Claude de Seyssel, *la Grand'Monarchie de France* (1518) :**

L'autorité royale demeure toujours en son entier, non pas totalement absolue, ni trop restreinte mais réglée et réfrénée par de bonnes lois, ordonnances et coutumes. Pour parler desdits freins par lesquels la puissance absolue des rois de France est réglée, j'en trouve trois principaux : La religion, la justice et la police.

1- Le premier du royaume (le roi) est appelé Roi très Chrétien. A cette cause il est nécessaire que le roi fasse connaître au peuple l'exemple et la démonstration actuelle et extérieure qu'il est observateur de la foi et de la religion chrétienne. Il doit l'entretenir et augmenter son pouvoir. Car si le peuple avait une autre opinion de lui, ils lui obéiraient mal... Or le roi vivant selon la loi et la religion chrétienne, il ne peut faire de choses tyranniques, et s'il en fait quelques-unes il est loisible à chaque prêtre ou autre homme religieux de bonne foi et ayant estime envers lui de lui faire des remontrances.

2- Le second frein est la justice, laquelle sans point de difficulté est plus autorisée en France qu'en nul autre pays du monde grâce aux Parlements qui ont été institués pour cette cause, afin de réfréner la puissance absolue dont voudraient user les Rois. Ils ont été institués par de si grands personnages que les rois furent toujours sujets de la justice distributive. Même le Roi ne peut plus les déposer, sinon par forfaiture... Encore qu'elles puissent toujours ployer car il y a de l'imperfection en ladite justice comme en toutes choses humaines...

3- Le tier frein est celui de la police, et consiste en plusieurs ordonnances qui ont été faites par les Rois même. Elles ont été confirmées et approuvées de temps en temps : lesquelles tendant à la conservation du royaume en universel et particulier. Elles ont été gardées de longtemps que les princes n'entreprennent point d'y déroger et quand le voudraient faire, l'on n'obéit

point à leurs commandements... de même quant au fait de leur domaine et patrimoine royal qu'ils ne peuvent aliéner sans nécessité ... Cette loi et ordonnance est très utile à la conservation de la Chose Publique et du Domaine royal.

## **Discours du premier président du Parlement de Paris lors de la cérémonie d'intronisation de Louis XV (12 septembre 1715) :**

« Sire,

La royauté est immortelle en France, quoique nos rois, comme les moindres de leurs sujets, soient tributaires de la nature. [La mort de] Louis le Grand, après un long et glorieux règne, en est la triste preuve [...]. Mais au moment fatal où le plus grand roi du monde cesse de vivre, Votre Majesté, par le droit de sa naissance, commence de régner.

C'est le motif de l'auguste cérémonie qui assemble aujourd'hui dans ce sanctuaire de la justice la cour [...]. Tous s'empressent à l'envi de vous contempler sur votre lit de justice comme l'image visible de Dieu sur la terre, de vous y voir exercer la première et la plus éclatante fonction de la royauté et recevoir les hommages, les soumissions et le serment de fidélité de votre Parlement [...].

Le Parlement supplie Votre Majesté d'être persuadée qu'étant attaché aux intérêts de la couronne d'une façon plus étroite et plus immédiate, il considérera toujours comme le plus indispensable de ses devoirs celui d'en soutenir et d'en défendre les droits et les privilèges [...].

La nature, nos lois et nos suffrages ont déferé la régence et le gouvernement de votre royaume [...] à Monsieur le duc d'Orléans [...]. La sagesse, la prévoyance de ce grand prince, son zèle pour le bien public suppléant à l'âge et à l'expérience qui manquent à Votre Majesté, nous font espérer qu'il n'aura rien plus à cœur que le soulagement de vos peuples, la défense des saintes libertés de l'Église gallicane qui sont le plus ferme appui de votre trône et la splendeur de la justice.

Je finis en demandant à Votre Majesté, pour son Parlement, la continuation de la confiance et de la protection dont l'ont honoré les rois, vos ancêtres [...]. C'est ce qui lui confirmera le droit et la possession, où il est depuis tant de siècles, de rendre la justice à vos peuples, à votre décharge, en votre nom et par votre autorité, en suivant toujours fidèlement les lois et les ordonnances. »

## Remontrance du parlement de Toulouse, 1755

« Sire,

Des copies d'une déclaration donnée par Votre Majesté nous ont été envoyées [...] avec ordre de les faire enregistrer. Votre Parlement aurait trahi son devoir et son serment s'il avait négligé de suspendre l'exécution de ces ordres jusqu'à ce qu'il eût l'honneur de vous en représenter les dangereuses conséquences. Nos principes les plus constants violés, les lois fondamentales de la monarchie attaquées, l'ordre des juridictions interverti, sont les sujets de nos plaintes [...].

Un tribunal, composé des principaux du royaume, fixé à Paris, puis à Toulouse et divisé en plusieurs autres parties répandues dans les provinces, a toujours conservé avec soin et rempli avec fidélité la fonction de veiller à la stabilité des lois. Aussi, vit-on nos souverains délibérer avec leur Parlement sur les lois qu'ils se proposèrent d'établir, lui permettre de corriger celles qui étaient déjà scellées [...], d'enjoindre de les publier sous les modifications que le Parlement avait avisées en délibérant, en ordonner l'exécution suivant les vérifications qui en avaient été faites dans les Compagnies supérieures [...].

Telle est donc, Sire, cette maxime fondamentale de l'État, que rien n'y peut avoir force de loi qu'après avoir été vérifié et enregistré dans le parlement [...]. L'attachement aux lois et aux anciennes maximes affermit la société et rend les États immortels [...]. C'est ainsi que s'exprime, Sire, un des plus savants prélats de l'Église, dans un ouvrage [...] pour l'instruction de votre auguste père [...].

Ce sont là, Sire, les très humbles et très respectueuses remontrances qu'ont cru devoir présenter à Votre Majesté vos très humbles et très obéissants sujets et serviteurs ».

## **Séance 5 : La monarchie absolue de Droit Divin**

**Jean Bodin, *Les six livres de la République* ; Liv. II, Chap. II (1576) :**

« Et d'autant que nous avons dit que République est un droit gouvernement de plusieurs ménages, et ce qui leur est commun, avec puissance souveraine, il est besoin d'éclaircir ce que signifie puissance souveraine. J'ai dit que cette puissance est perpétuelle : parce qu'il se peut faire qu'on donne puissance absolue à un ou plusieurs un certain temps, lequel expiré, ils ne sont plus rien que des sujets : et tant qu'ils sont en puissance, ils ne se peuvent appeler Princes souverains, vu qu'ils ne sont que dépositaires, et gardes de cette puissance, jusqu'à ce qu'il plaise au peuple ou au Prince de la révoquer qui en demeure toujours saisi car tout ainsi que ceux qui accommodent autrui de leurs biens demeurent toujours seigneurs et possesseurs : ainsi est-il de ceux-là qui donnent puissance et autorité de juger, ou commander : soit à certains temps et limité, soit tant et si longtemps qu'il leur plaira , ils demeurent néanmoins saisi de la puissance et juridiction, que les autre exercent par forme de prêt ou de précaire. C'est pourquoi la loi dit que le gouvernement de pays, ou Lieutenant du Prince, après son temps expiré, rend la puissance comme dépositaire, et garde de la puissance d'autrui. (...)

« Poursuivons maintenant l'autre partie de notre définition, et disons que signifient ces mots PUISSANCE ABSOLUE. Car le peuple ou les seigneurs d'une République, peuvent donner purement et simplement la puissance souveraine et perpétuelle à quelqu'un pour disposer des biens, des personnes, et de tout l'état à son plaisir, et puis le laisser à qui il voudra, et tout ainsi que le propriétaire peut donner son bien purement et simplement, sans autre cause de sa libéralité qui est la vraie donation : et qui ne reçoit plus de conditions, étant une fois parfaite et accomplie : attendu que les autres donations, qui portent charge et condition, ne sont pas vraies donations : aussi la souveraineté donnée à un Prince sous charges et conditions, n'est pas proprement souveraineté, ni puissance absolue »

## **Guy Coquille, Institution au droit des Français, (1607) : “Du droit de royauté” :**

Le roi est monarque et n’a point de compagnon en sa majesté royale. Les honneurs extérieurs peuvent être communiqués par les rois à leurs femmes, mais ce qui est de majesté représentant sa puissance et dignité réside inséparablement en sa seule personne. Aussi, en l’assemblée des Etats à Orléans, les gens du tiers-état n’estimèrent raisonnable que le titre de Majesté fut attribué à la reine, veuve et mère du roi...

L’un des principaux droits de la majesté et autorité du roi est de faire lois et ordonnances générales pour la police universelle de son royaume. Les lois et ordonnances des rois doivent être publiées et vérifiées en Parlement ou en autre cour souveraine, selon le sujet de l’affaire ; autrement les sujets n’en sont liés ; et, quand la cour ajoute à l’acte de publication que cela a été de l’exprès mandement du roi, c’est une marque que la cour n’a pas trouvé l’édit raisonnable [...] L’autre chef de la majesté, autorité et dignité royale est d’indire et commander la guerre contre autres seigneurs souverains, qui est une forme de justice. Quand un seigneur souverain refuse de faire raison à l’autre souverain, il est loisible de le contraindre à cette raison par la force des armes [...]

L’autre droit royal est le domaine de la couronne [...]

C’est aussi droit royal l’investiture que tous évêques nouvellement institués doivent prendre du roi en lui prêtant serment de fidélité [...]

L’autre droit de royauté est que le roi est protecteur et conservateur des églises de son royaume, non pas pour y faire lois en ce qui concerne le fait de consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l’Église en ses droits et anciennes libertés [...]

Faire monnaie d’or et d’argent ou de métaux mêlés et alloués est aussi droit de royauté [...]

Il y a une autre sorte de droit royal, qui consiste en l’octroi de grâces et dispenses contre le droit commun, comme sont les légitimations des bâtards, naturalisation des aubains et étrangers, anoblissement de roturiers, amortissements, rémissions pour homicides, concessions de privilèges à des villes, communautés et universités, concessions de foires et marchés, concessions de faire ville close avec forteresse et d’avoir corps et communauté...

L’autre grand droit royal est qu’au roi seul appartient de lever deniers et espèces sur ses sujets...

## Procès-verbal de la séance du Parlement de Paris, le 3 mars 1766, dite « séance de la flagellation » :

Lorsque le roi a été monté sur les hauts sièges... s'étant assis et couvert, il a dit : « Messieurs je suis venu moi-même répondre à vos remontrances. Monsieur de Saint Florentin, faites lire cette réponse par l'un de vous. » Sur quoi le comte de Saint Florentin... l'a fait passer au sieur Joly de Fleury qui en a fait la lecture ainsi qu'il suit : « Je ne souffrirai pas... qu'il s'introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie. Les magistrats sont des officiers chargés de m'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l'importance de leurs services ; c'est donc une illusion qui ne tend qu'à ébranler la confiance par de fausses alarmes que d'imaginer un projet formé d'anéantir la magistrature, et de lui supposer des ennemis auprès du trône. Ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ; qui lui font dire que tous les parlements ne font qu'un seul et même corps, qu'il est l'organe de la Nation, le protecteur et le dépositaire naturel de sa liberté, de ses intérêts et de ses droits ; que les Parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois ; qu'ils peuvent quelquefois par leur seul effort s'affranchir d'une loi enregistrée et la regarder comme inexistante ; qu'ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu'ils attribuent à l'autorité arbitraire et qu'ils appellent des actes illégaux, et que s'il en résulte un combat d'autorité, il est de leur devoir d'abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices sans que leurs démissions puissent être reçues. Entreprendre d'ériger des nouveautés si pernicieuses c'est... vouloir méconnaître les véritables principes de l'état. Comme s'il était permis d'oublier que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison ; que c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence, et leur autorité... que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ; que l'ordre public tout entier émane de moi, et que les droits et les intérêts de la Nation dont on ose faire un corps séparé du monarque ne reposent qu'entre mes mains.

Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité... Mais si après que j'ai examiné ces remontrances, et qu'en connaissance de cause j'ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s'y soumettre, au lieu d'enregistrer du *très exprès commandement du roi*, formule usitée pour exprimer le devoir d'obéissance, la confusion et l'anarchie prendraient la place de l'ordre légitime, et le spectacle scandaleux d'une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la nécessité d'employer tout le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises...

## **Séance 6 : La France en Révolution**

### **Décret du 4 août 1789 : Abolition du régime féodal :**

1. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.
- 3 M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuels détenus, et l'abolition des procédures existantes à cet égard.
- 4 Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité ; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.
- 9 Les privilèges pécuniaires personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme.
- 17 L'Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI « Restaurateur de la liberté française »
- 18 L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le *Te Deum* soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même...

### **Déclaration sur l'acceptation de la constitution et sur la sauvegarde des personnes et des propriétés (21-22 septembre 1792) :**

La convention nationale déclare qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple et que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation.

La convention nationale décrète, à l'unanimité, que la royauté est abolie en France.



## **Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, fait au nom du Comité de Salut Public, par Maximilien Robespierre, imprimé par ordre de la Convention, le 5 Nivôse de l'an second de la République, une et indivisible :**

« La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amenée. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques, qui n'ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans, qui, contents d'abuser de leur puissance, s'occupent peu d'en rechercher la légitimité ; aussi ce mot n'est-il pour l'aristocratie qu'un sujet de terreur ou un texte de calomnie ; pour les tyrans, qu'un scandale ; pour bien des gens, qu'une énigme ; il faut l'expliquer à tous pour rallier au moins les bons citoyens aux principes de l'intérêt public. La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution.

Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République : celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis : la constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible.

Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé à déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides, pour des dangers nouveaux et pressants. »

### **Décret du 22 Prairial an II (10 juin 1794) :**

IV. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

V. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.

VI. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement républicain et révolutionnaire dont elle est le centre ; Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire ; entretenu des intelligences avec les ennemis de la République ; travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées ; Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République ; Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides ; Ceux qui auront trompé le peuple ou les représentants du peuple pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ; Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ; Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ; Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les mœurs, à corrompre la conscience publique et altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contrerévolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ; Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ; Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ; Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes relatives à la punition des conspirateurs et contre-

révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.

VII. La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort.

VIII. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie ; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis, la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine. Elle se borne aux points suivants :

IX. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît.

XI L'accusé sera interrogé à l'audience et en public. La formalité de l'interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue ; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité.

XII S'il existe des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public.

XIII Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve, l'accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinction de témoins à charge ou à décharge.

X. Toutes les dépositions seront faites en public, et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l'impossibilité de se transporter au tribunal, et dans ce cas il sera nécessaire d'une autorisation expresse des Comités de salut public et de sûreté générale.

## **Testament de Louis XVI (25 décembre 1792) :**

Au nom de la très Sainte Trinité du Père du fils et du S<sup>t</sup> Esprit. Aujourd'hui vingt Cinquième jour de décembre, mil sept cent quatre-vingt-douze. Moi Louis XVI<sup>e</sup> du nom Roy de France, étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, impliqué dans un Procès, dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune Loy existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser. Je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments.

Je meurs dans l'union de notre sainte Mère l'Église Catholique Apostolique et Romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de S<sup>t</sup> Pierre auquel J.C. les avait confiés.

Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement à

les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du Ministère d'un Prêtre Catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, (quoique cela fut contre ma volonté) a des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Eglise Catholique a laquelle je suis toujours reste sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution ou je suis s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du Ministère d'un Prêtre Catholique pour m'accuser de tous mes péchés, et recevoir le Sacrement de Pénitence.

Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, (car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne) ou ceux à qui j'aurais put avoir donné de mauvais exemples ou des scandales de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait.

Je pardonne de tout mon cœur, a ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donne aucun sujet et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu m'ont fait beaucoup de mal.

Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher.

Je recommande à mon fils s'il avait le malheur de devenir Roy, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses Concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport aux malheurs et aux chagrins que j'éprouve. Qu'il ne puisse faire le bonheur des Peuples qu'en régnant suivant les Lois, mais en même temps qu'un Roy ne peut les faire respecter, et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile.

Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient, les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donnerleur façon de penser.

Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi.

Fait double a la tour du Temple le 25 décembre 1792.

Louis

## **Séance 7 : La quête d'un nouveau régime pour la France au XIXe siècle**

### **Constitution du 16 Thermidor an X :**

#### **Arrêté des Consuls du 20 Floréal an X (10 mai 1802)**

Article 1. - Le peuple français sera consulté sur cette question :  
Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?

#### **Sénatus-consulte du 14 Thermidor an X (2 août 1802)**

Article 1. - Le Peuple français nomme, et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie.

Article 2. - Une statue de la Paix, tenant d'une main le laurier de la Victoire, et de l'autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la Nation.

Article 3. - Le Sénat portera au Premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration du peuple français.

### **Constitution du 28 Floréal an XII (18 mai 1804) :**

#### **Titre I**

Article 1. - Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français. - La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

Article 2. - Napoléon Bonaparte, Premier consul actuel de la République, est Empereur des Français

### **Préambule de la charte du 4 juin 1814, octroyée par Louis XVIII, Roi de France et de Navarre :**

La divine Providence, en nous rappelant dans nos États après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en sommes occupés sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée.

Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps ; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel ; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse.

Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'État, se sont réunis à des commissions de notre Conseil, pour travailler à cet important ouvrage.

En même temps que nous reconnaissons qu'une Constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même.

Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.

Nous avons remplacé, par la Chambre des députés, ces anciennes Assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

A CES CAUSES - NOUS AVONS volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS. FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

## **Adresse présentée au Roi, le 18 mars 1830 par la chambre des députés :**

« Sire,

C'est avec une vive reconnaissance que vos fidèles sujets les députés des départements, réunis, autour de votre trône, ont entendu de votre bouche auguste le témoignage flatteur de la confiance que vous leur accordez. Heureux de vous inspirer ce sentiment, Sire, ils le justifient par l'inviolable fidélité dont ils viennent vous renouveler le respectueux hommage ; ils sauront le justifier encore par le loyal accomplissement de leurs devoirs.

Accourus à votre voix de tous les points de votre royaume, nous vous apportons de toutes parts, Sire, l'hommage d'un peuple fidèle, encore ému de vous avoir vu le plus bienfaisant de tous au milieu de la bienfaisance universelle, et qui révère en vous le modèle accompli des plus touchantes vertus. Sire, ce peuple chérit et respecte votre autorité ; quinze ans de paix et de liberté qu'il doit à votre auguste frère et à vous ont profondément enraciné dans son cœur la reconnaissance qui l'attache à votre royale famille ; sa raison mûrie par l'expérience et par la liberté des discussions, lui dit que c'est surtout en matière d'autorité que l'antiquité de la possession est le plus saint de tous les titres, et que c'est pour son bonheur autant que pour votre gloire que les siècles ont placé votre trône dans une région inaccessible aux orages. Sa conviction s'accorde donc avec son devoir pour lui présenter les droits sacrés de votre couronne comme la plus sûre garantie de ses libertés, et l'intégrité de vos prérogatives, comme nécessaires à la conservation de ses droits.

Cependant, Sire, au milieu des sentiments unanimes de respect et d'affection dont votre peuple vous entoure, il se manifeste dans les esprits une vive inquiétude qui trouble la sécurité dont la France avait commencé à jouir, altère les sources de sa prospérité, et pourrait, si elle se prolongeait, devenir funeste à son repos. Notre conscience, notre honneur, la fidélité que nous vous avons jurée, et que nous vous garderons toujours, nous imposent le devoir de vous en dévoiler la cause.

Sire, la Charte que nous devons à votre auguste prédécesseur, et dont Votre Majesté a la ferme résolution de consolider le bienfait, consacre, comme un droit, l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention devait être, elle est en effet indirecte, largement mesurée, circonscrite dans des limites exactement tracées, et que nous ne souffrirons jamais que l'on ose tenter de franchir ; mais elle est positive dans son résultat, car elle fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement, nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. Une défiance injuste des sentiments et de la raison de la France est aujourd'hui la pensée fondamentale de l'administration ; votre peuple s'en afflige, parce qu'elle est injurieuse pour lui ; il s'en inquiète, parce qu'elle est menaçante pour ses libertés.

Cette défiance ne saurait approcher de votre noble cœur. Non, Sire la France ne veut pas plus de l'anarchie que vous ne voulez du despotisme ; elle est digne que vous ayez foi dans sa loyauté, comme elle a foi dans vos promesses.

Entre ceux qui méconnaissent une nation si calme, si fidèle, et nous qui, avec une conviction profonde, venons déposer dans votre sein les douleurs de tout un peuple jaloux de l'estime et de la confiance de son roi, que la haute sagesse de Votre Majesté prononce ! Ses royales

prérogatives ont placé dans ses mains les moyens d'assurer entre les pouvoirs de l'État cette harmonie constitutionnelle, première et nécessaire condition de la force du trône et de la grandeur de la France. »

*Réponse de Charles X :*

« Monsieur, j'ai entendu l'adresse que vous me présentez au nom de la Chambre des députés. J'avais droit de compter sur le concours des deux chambres pour accomplir tout le bien que je méditais ; mon cœur s'afflige de voir les députés des départements déclarer que, de leur part, ce concours n'existe pas.

Messieurs, j'ai annoncé mes résolutions dans mon discours d'ouverture de la session. Ces résolutions sont immuables ; l'intérêt de mon peuple me défend de m'en écarter. Mes ministres vous feront connaître mes intentions. »

## **Le Serment de Louis Philippe 25 juillet 1831 :**

« En présence de Dieu, je jure d'observer fidèlement la CHARTE CONSTITUTIONNELLE, avec les modifications exprimées dans la déclaration ; de ne gouverner que par les lois et selon les lois ; de faire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d'agir en toute chose dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français ».

J'ai dit, messieurs, que la Charte serait une vérité : ce que j'ai dit s'est accompli. La Charte, c'est la monarchie constitutionnelle avec toutes ses conditions loyalement maintenues, avec, toutes ses, conséquences franchement acceptées.

Il est temps que, par l'action uniforme de tous les pouvoirs de l'État, nous mettions un terme à ces agitations prolongées dont s'alimentent les coupables espérances de ceux qui rêvent le retour de la dynastie déchue, ou de ceux qui rêvent encore la chimère de la république.

Vous reconnaîtrez, je l'espère, dans le projet qui a pour objet la décision d'une grande question constitutionnelle réservée par la Charte à l'examen des chambres, que je cherche toujours à mettre nos institutions en harmonie avec les intérêts et les vœux de la nation, éclairés par l'expérience et mûris par le temps. »

## **Séance 8 : Le régime de Vichy**

### **La mise en place du régime. Comparaison des lois constitutionnelles de 1940 et 1958 :**

#### **LOI CONSTITUTIONNELLE DU 10 JUILLET 1940 (article unique):**

« L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du Maréchal Pétain à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes, une nouvelle Constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie. Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu'elle aura créées ». Cette loi a été promulguée par le pdt de la République et contresignée par le Président du Conseil.

#### **LOI CONSTITUTIONNELLE DU 3 JUIN 1958 (article unique) :**

« Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1<sup>er</sup> juin 1958 et ce, dans les formes suivantes :

Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en œuvre les principes ci-après :

1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;

2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ;

3° Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;

4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ;

5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.

Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l'avis d'un comité consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité ». Cette loi a été promulguée par le pdt de la République et contresignée par le Président du Conseil.



## **L'antisémitisme d'État :**

*Loi du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs.*

« Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, décrétons :

*Article 1 : Est regardé comme Juif*

- 1. Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand parent ayant appartenu à la religion juive ;*
- 2. Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent ».*

Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

PH. PÉTAIN.

Par le maréchal de France, chef de l'État français.

## **La réforme du droit de la nationalité : la loi du 22 juillet 1940 :**

« Nous, maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu. Décrétons :

Art. 1 — Il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.

Art. 2. — Il est institué à cet effet une commission dont la composition et le code de fonctionnement seront fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice.

Art. 3. — Le retrait de la nationalité française sera, s'il y a lieu, prononcé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, et après avis de cette commission.

Ce décret fixera la date à laquelle remontera la perte de la qualité de Français.

Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l'intéressé.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 22 juillet 1940.

PH. PÉTAIN.

Par le maréchal de France, chef de l'État français »